9. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Frankfurt am Main über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallsatzung - AbfS)

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 Nr. 6 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.02.2026 (GVBl. I Nr. 8), §§ 1, 2 und 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 06.03.2013 (GVBl. S. 80), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 03.05.2018 (GVBl. S. 82), §§ 1 bis 4, 6a, 10, 14 und 16 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. Nr. 24), §§ 16, 17, 19 und 20 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22.07.2026 (BGBl. I Nr. 224), §§ 1 bis 7 der Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 4 des Gesetzes vom 13.07.2026 (BGBl. I Nr. 207) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt am Main am ....., § ....., folgende 9. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Frankfurt am Main über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallsatzung - AbfS) vom 02.07.2004 (Amtsblatt Nr. 30/2004, S. 1205), zuletzt geändert durch die 8. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Frankfurt am Main über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallsatzung - AbfS) vom 02.11.2023 (Amtsblatt Nr. 49/2023, S. 1486), beschlossen:

Artikel 1

1. § 3 lfd. Nr. 15 wird neu gefasst:
   „Elektro- und Elektronikgeräte:
   Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG) sind Geräte, die für den Betrieb mit Wechselspannung von höchstens 1.000 Volt oder Gleichspannung von höchstens 1.500 Volt ausgelegt sind und zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb von elektrischen Strömen oder elektromagnetischen Feldern abhängig sind oder der Erzeugung, Übertragung und Messung von elektrischen Strömen und elektromagnetischen Feldern dienen. Hierunter fallen z. B. Kühlschränke, Staubsauger, Laptops, Fernseh- und Radiogeräte, Leuchtstofflampen, Handys, Leuchtschuhe und E-Zigaretten, soweit sie nach Art und Menge in privaten Haushaltungen vorkommen.“.

2. In § 3 wird im Anschluss an die lfd. Nr. 17 die neue lfd. Nr.18 wie folgt eingefügt:
   „18. Alttextilien:
   Alttextilien sind gebrauchte Bekleidung, Schuhe und Haushaltstextilien, wie z. B. Handtücher, Gardinen, Decken, Bettwäsche und Schlafsäcke. Nicht zu den Alttextilien

gehören insbesondere schadstoffbelastete oder stark verunreinigte Materialien sowie Gummimaterialien (z. B. Gummistiefel), Teppiche, Schaumstoffe, Schlitt- und Rollschuhe, Koffer und Taschen.“.

3. In § 4 Abs. 3, 2. Spiegelstrich wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

4. In § 4 Abs. 3 wird nach dem zweiten Spiegelstrich der dritte Spiegelstrich wie folgt eingefügt:
„- überlassungspflichtige Abfälle von Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung angeschlossen sind und auch nicht dem Anschlusszwang des § 5 Abs. 1 unterliegen.“.

5. In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird hinter dem Wort „bewohnt“ das Wort „oder“ durch die Formulierung „und/oder“ ersetzt.

6. In § 5 Abs. 1 Satz 4 wird nach den Wörtern „Entsorgungsleistungen für“ das Wort „beispielsweise“ und nach den Wörtern „gefährlicher Abfälle“ wird das Wort „, Alttextilien“ eingefügt.

7. § 8 Abs. 3a wird aufgehoben.

8. In § 8 wird der Abs. 3b der alten Fassung zum Abs. 3a der neuen Fassung.

9. In § 8 Abs. 10, 1. Halbsatz wird nach den Wörtern „anschlusspflichtigen Grundstück“ das Wort „mehrere“ und nach den Wörtern „Gewerbeabfällen und“ die Ergänzung „/oder“ ersatzlos gestrichen.

10. In § 8 Abs. 11 Satz 3 wird das Wort „Unterflurcontainern“ durch das Wort „Unterflursystemen“ ersetzt und der Verweis auf „§ 8 Abs. 3a“ durch den Verweis „§ 10 Abs. 5“ ersetzt.

11. § 9 Abs. 5 wird aufgehoben.

12. In § 9 Abs. 7 Satz 2, 1. Halbsatz werden nach dem Wort „Abfallbehälter“ die Wörter „(ausgenommen Unterflurbehälter)“ eingefügt.

13. § 10 Abs. 5 wird neu gefasst:
„Für die Abfallentsorgung mittels Unterflursystemen bedarf es einer standortbezogenen Genehmigung. Diese kann von der Stadt Frankfurt am Main auf schriftlichen Antrag des/der Grundstückseigentümer/in hin erteilt werden, wenn:

    - der Standort für die Herrichtung und Nutzung geeignet ist,
    - das Sammelsystem der Abfallentsorgung von mindestens 50 Wohneinheiten dient,
    - jede Unterflursammelstelle mindestens je einen Unterflurbehälter für Rest-, Bio-, Papierabfälle und Leichtverpackungen (restentleerte Kunststoff-, Metall- und Verbundverpackungen nach dem Gesetz zur Durchführung der Verord-

nung (EU) 2025/40 betreffend Verpackungen (Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz - VerpackDG)) umfasst,
- das Sammelsystem alle vorgenannten Abfälle aus privaten Haushaltungen des angeschlossenen Grundstücks erfasst und
- das Sammelsystem nicht für die Erfassung von überlassungspflichtigen Gewerbeabfällen verwendet wird.

Ausnahmen von den Voraussetzungen nach Satz 2 können in besonders begründeten Einzelfällen von der Stadt Frankfurt am Main auf schriftlichen Antrag zugelassen werden.

Ausführungsdetails werden zwischen der Stadt Frankfurt am Main bzw. dem von ihr beauftragten Dritten und der/dem Grundstückseigentümer/in vereinbart. Sonstige Bestimmungen über die Wartung, Unterhaltung und Prüfung von Bauwerken sowie baurechtliche Anforderungen bleiben unberührt und obliegen dem/der Grundstückseigentümer/in. Grundsätzlich ist die Funktionsfähigkeit des Standplatzes durch den/die Grundstückseigentümer/in sicherzustellen.“.

14. In § 11 Abs. 1 Satz 5 werden die Worte „auf Anforderung unter Terminbestimmung der Stadt Frankfurt am Main oder des von der Stadt Frankfurt am Main beauftragten Dritten“ durch die Worte „an festgelegten Terminen“ ersetzt.

15. § 12a Abs. 1 wird neu gefasst:
„Die Einsammlung von Grün- und Gehölzschnitt erfolgt jeweils einmal im Frühjahr und Herbst im Holsystem. Die Stadt Frankfurt am Main oder der von ihr beauftragte Dritte legt einen Abholtag und die weiteren Rahmenbedingungen fest.“.

16. § 13 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
„Besitzer/innen von Elektro- und Elektronikgeräten, die Abfall im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 KrWG sind (Elektroaltgeräte), sind verpflichtet, diese einer vom restlichen Abfall getrennten Erfassung zuzuführen.“.

17. In § 13 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „erfolgt“ die Wörter „in der Regel“ eingefügt.

18. In § 13 Abs. 2 Satz 3 wird die Größenangabe „40 cm“ durch „50 cm“ ersetzt.

19. In § 15 wird die lfd. Nr. 1 wie folgt neu gefasst:
„Annahmestellen im Kofferraumservice (höchstens 1 m³, gebührenfrei) für beispielsweise Sperrmüll, Metalle, Elektro- und Elektronikgeräte, Altpapier, Alttextilien, Leichtverpackungen nach VerpackDG, Grünabfälle (höchstens 3 m³, gebührenfrei), max. eine Autobatterie:
    - Kleinmüllplatz Landgraben (Bergen) (nicht für Autobatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräte)
    - Kleinmüllplatz Barbarossastraße (Enkheim) (nicht für Autobatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräte)
    - Wertstoffhof Weidenbornstraße 40 (Bornheim)

- Wertstoffhof West, Palleskestraße 36a (Höchst)
- Wertstoffhof Süd, Seehofstraße 48 (Sachsenhausen)
- Wertstoffhof Nord, Max-Holder-Straße 29 (Kalbach-Riedberg)“.

20. In § 15 wird die lfd. Nr. 2 wie folgt geändert:
„Annahmestellen für kleinere Mengen an Bauschutt zur Beseitigung und gemischten Bau- und Abbruchabfällen (gebührenpflichtig), Altreifen (gebührenpflichtig) sowie Elektro- und Elektronikgeräten (gebührenfrei):
    - Abfallumladeanlage (AUA), Uhlfelderstraße 10 (Fechenheim) (nicht für Altreifen)
    - Wertstoffhof Nord, Max-Holder-Straße 29 (Kalbach-Riedberg)
    - Wertstoffhof West, Palleskestraße 36a (Höchst)“.

21. In § 15 lfd. Nr. 3 werden nach dem Wort „Grünabfälle“ die Wörter „(höchstens 3 m³, gebührenfrei)“ eingefügt.

22. In § 15 wird nach der lfd. Nr. 4 die neue lfd. Nr. 5 wie folgt eingefügt:
„5. Annahmestellen für kleinere Mengen an künstlichen Mineralfasern (KMF) und Asbestabfällen:
    - Deponie Wicker, Steinmühlenweg 2, 65439 Flörsheim-Wicker
    - Deponie Brandholz, Zum Brandholz 1, 61267 Neu-Anspach“.

23. In § 15 wird die lfd. Nr. 5 der alten Fassung zur lfd. Nr. 6 der neuen Fassung.

24. In § 24 Abs. 1 lfd. Nr. 2, 1. Halbsatz werden nach den Wörtern „obwohl das Grundstück bewohnt ist“ das Komma durch die Wörter „und/oder“ ersetzt und nach dem Wort „gewerblich“ das Wort „benutzt“ durch das Wort „genutzt“ ersetzt.

25. In § 24 Abs. 1 wird die lfd. Nr. 15 aufgehoben.

26. In § 24 Abs. 1 lfd. Nr. 31 wird der Verweis auf „§ 10 Abs. 5 Satz 4“ ersetzt durch „§ 10 Abs. 5 Satz 6“.

27. In § 24 Abs. 1 wird die lfd. Nr. 35 aufgehoben.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2027 in Kraft.

Artikel 3

Der Magistrat wird ermächtigt, den Wortlaut der Satzung der Stadt Frankfurt am Main über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallsatzung – AbfS) in der Fassung bekannt zu machen, die sich aus dieser Satzung ergibt.

Frankfurt am Main, den

DER MAGISTRAT

Mike Josef
Oberbürgermeister